

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 23/10/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-018516.989.24-1.

Representante: Cleanmax Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Arujá.

Responsável: Geraldo Henrique B. Larini (Secretário Municipal de Serviços);
Luís Antonio de Camargo (Prefeito).

Assunto: Representação contra o edital do Pregão Presencial nº 39/2024, Processo Administrativo nº 330.743/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Arujá, objetivando a prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão de obra e outros.

Regulamento Legal: Lei nº 14.133/21.

Valor Estimado: R\$ 22.541.246,25 (vinte e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogados: Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (OAB/SP 196.272); Carlos Eduardo Gomes Callado (OAB/SP 242.953); Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP 305.226).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO. LIMPEZA URBANA.
AGLUTINAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VISITA
TÉCNICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **CLEANMAX SERVIÇOS LTDA.**, contra o edital do Pregão Presencial nº 39/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, objetivando a prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município de Arujá, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão de obra e outros.

1.2. A Representante critica os seguintes aspectos do edital:

a) Aglutinação de atividades diferentes que demandam atestados distintos. Assevera que para habilitação técnica e continuidade da contratação é necessária a subdivisão dos serviços em lotes, ou remover exigências desnecessárias. Afirmo que as exigências da letra b do subitem 5.4.1 do edital são exacerbadas e descumprem a legislação vigente.

b) Vistoria técnica obrigatória;

c) Requisitos de qualificação técnica. Argumenta que são exigidos atestados de capacidade técnica de todos os serviços;

d) Exigência de plano de roteirização e metodologia de execução, a ser apresentado pela vencedora no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após ser declarada vencedora (item 8 do edital).

e) Exigência de carta de anuência do aterro, vedada a possibilidade de fornecimento para mais de um licitante (letra d do subitem 5.4.2 do edital).

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. A matéria foi submetida ao E Tribunal Pleno em sessão de 04/09/2024, ocasião em que foi determinada suspensão do certame e o processamento da matéria como Exame Prévio de Edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 50).

1.6. Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas, concluíram pela da **procedência parcial** das insurgências (eventos 60 e 66).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 23/10/2024
TC-018516.989.24-1

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **CLEANMAX SERVIÇOS LTDA.**, contra o edital do Pregão Presencial nº 39/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, objetivando a prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município de Arujá, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão de obra e outros.

2.2. A análise do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas apontam circunstâncias passíveis de aprimoramento pela Prefeitura de Arujá.

Passo, portanto, ao exame das insurgências, valendo-me do competente parecer do segmento de engenharia da Assessoria Técnica, acolhido na íntegra pelo Ministério Público de Contas, a fim conferir posição objetiva sobre os pontos do edital que demandam revisão para o regular processamento do certame.

2.3. Início com o conjunto de críticas à composição do objeto, em linhas gerais, pugnando pela segregação de serviços, pois reunidos em lote único.

Dentre as críticas e os respectivos serviços analisados, detectou a Assessoria Técnica que esbarra em nossa jurisprudência a aglutinação dos serviços de coleta seletiva com manejo de resíduos sólidos urbanos, notadamente pela vedação do edital de subcontratação de parte do objeto e ausência de estudo de mercado local demonstrando tal viabilidade.

Isso porque a coleta seletiva utiliza de equipamento exclusivos, veículos e mão de obra próprios, com destinação em local diferenciado para triagem, sendo, deste modo, normalmente executados por empresas especializadas.

Portanto, nas condições presentes no edital, reputo inviável a licitação dos serviços de coleta seletiva com os demais, devendo a Prefeitura, mediante diretrizes da instrução, rever a questão.

2.4. Sobre os requisitos de qualificação técnica, observo que exigem ampla reformulação.

Nesse sentido, conclusivamente pontuou a Assessoria Técnica que o edital deve ser retificado para: “prever o aceite de atestados com serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; a redação das exigências deve ser reformulada, com a exclusão de detalhamentos desnecessários e que não são comumente citados nos atestados; devem ser excluídas as exigências que não possuam relevância técnica ou financeira na contratação sob pena de afronta à Súmula 30 e ao disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/21; a exigência relativa à destinação final deve ser excluída ou ter permitida sua comprovação por empresa subcontratada; as quantidades de serviços citadas no quadro da qualificação operacional devem ser compatibilizadas com as constantes no Termo de Referência, pois há valores divergentes”.

2.5. Demanda revisão, também, a determinação de obrigatoriedade de visita técnica, pois além de não demonstrada sua imprescindibilidade para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, em consonância com o §2º, do artigo 63, da Lei nº 14.133/21, o instrumento convocatório é omissivo quanto à previsão do §3º do referido dispositivo legal, no

sentido de que sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante.

2.6. Considerado insuficiente, ainda, o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação do plano roteirização e metodologia de execução. Sobre tal aspecto, ponderou a Assessoria Técnica que além de o prazo ser exíguo, resta clara a transferência ao futuro contratado de um planejamento de serviços que compete à Prefeitura, cuja observância ao alerta fica recomendada.

2.7. Além disso, temos a inviabilidade da exigência de carta de anuência subscrita pelo responsável pelo aterro sanitário, pois a imposição desse documento configura compromisso de terceiro alheio à disputa, assim como ocorre com a licença ambiental de operação do aterro, cabendo revisão.

2.8 Por fim, destaco recomendações da Assessoria Técnica para o regular processamento do certame, com relação aos seguintes aspectos: **a)** desenvolva estudos técnicos preliminares que demonstrem a alegada vantajosidade da contratação aglutinada dos serviços pretendidos; **b)** disponibilize datas e horários diferentes para os eventuais interessados em realizar visita técnica, em atenção ao disposto no §4º do artigo 63 da Lei nº 14.133/21 ; **c)** revise o “parâmetro de distância definido e/ou fundamentação técnica e econômica detalhada no ETP” referente ao aterro sanitário necessário à destinação final dos resíduos.

2.9. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Rever mediante as diretrizes expostas a licitação conjunta dos serviços de coleta seletiva com manejo de resíduos sólidos urbanos; **2)** Revisar os requisitos de qualificação técnica nos termos do voto; **3)** Tornar facultativa a

visita técnica; **4)** Excluir a exigência de carta de anuência subscrita pelo responsável pelo aterro sanitário e licença ambiental de operação do aterro

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro